

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1543/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายอนุพงศ์ วัชรากิจ	โจทก์
	นายภูซังค์ บุณนาค	จำเลย
	นายอนุพงศ์ วัชรากิจ โจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของโจทก์ร่วมต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกาโจทก์ร่วมเห็นว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า จากข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังมา เป็นการออกเช็คค้ำประกันหนี้ตามกฎหมายหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,92

ระหว่างพิจารณา นายอนุพงศ์วัชรากิจ ผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 56)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วม ไม่ว่าฎีกาของโจทก์ร่วมจะเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือในปัญหาข้อกฎหมาย ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วม ไม่ว่าฎีกาของโจทก์ร่วมจะเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือในปัญหาข้อกฎหมาย ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น